

0010831-24.2020.8.26.0482

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ALESSANDRO CORREA LEITE

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/10/2022

... reiteradamente ou não, delito de tráfico de substância entorpecente.

Segundo a acusação, os denunciados, previamente acordados, associaram-se visando unir esforços na divisão de tarefas e em atividades ilícitas voltadas à prática do tráfico de drogas, com o fim de promover a aquisição, transporte, revenda de drogas para consumo de terceiros nesta comarca, e administração ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente

2ª Vara Criminal

Avenida Coronel José Soares Marcondes, 2201, Presidente Prudente-SP - cep 19013-050

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

processo 0010831-24.2020.8.26.0482 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0010831-24.2020.8.26.0482

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria - 2126659/2020 - DISE-

DEL.SEC.PRES. PRUDENTE, 7418547 - DISE- DEL.SEC.PRES. PRUDENTE, 2126659 - DISE-

DEL.SEC.PRES. PRUDENTE

Autora:

Justiça Pública

Réu(s):

RENATO GIULIANO OLIVEIRA TINTA e outros

Juiz de Direito: Dr. Alessandro Correa Leite

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofertou denúncia em face de FERNANDO ZOCCANTE DA SILVA, ANTONIO JOÃO ABREU RODA, ALFREDO DA CONCEICAO SILVA JUNIOR, BRUNO ALEKSANDER OLIVEIRA MARTINS, DEKSTER FORTUNATO GARBETI, MATHEUS HENRIQUE FRANCO DA SILVA, DOUGLAS JÚNIOR BISPO DOS SANTOS, LUIS ANTONIO GARBETI, ADILSON AUDINIR OLIVEIRA JUNIOR, LEANDRO FRANCA DOS SANTOS, NILTON GON FERNANDES, LUCAS CESAR GABRIEL DOS SANTOS, OSMAR ZOCCANTE DA SILVA, DAVID DAVI CECILIO BRITO, RENATO GIULIANO OLIVEIRA TINTA, ODINAN ALISSON DOS SANTOS PEREIRA, LEANDRO TARCISIO SANTOS MARQUES, LUCAS EMANOEL PEREIRA DA SILVA, BEATRIZ SANTOS DE SOUZA, JHENIFER CAMILA DA SILVA FUCUSHIMA, MAYARA VERONICA DE SALES, EDILEUSA KARINA RODRIGUES BORGES RIBEIRO e HUDSON GUILHERME FERREIRA DA SILVA, imputando-lhes a prática do delito previsto no artigo 35, "caput", da Lei 11.343/2006.

Narra a denúncia que, ao menos desde o ano de 2018 até o ano de 2020, nesta cidade e comarca de Presidente Prudente, os denunciados associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, delito de tráfico de substância entorpecente.

Segundo a acusação, os denunciados, previamente acordados, associaram-se visando unir esforços na divisão de tarefas e em atividades ilícitas voltadas à prática do tráfico de drogas, com o fim de promover a aquisição, transporte, revenda de drogas para consumo de terceiros nesta comarca, e administração dos valores auferidos com tal comércio ilícito.

Consta que, a partir das diligências policiais, inclusive por meio de interceptação telefônica devidamente autorizada pelo Juízo da 2º Vara Criminal desta Comarca, apurou-se que a referida associação, da qual os denunciados faziam parte, visava a promoção do tráfico de drogas nas cidades de Presidente Prudente/SP, Álvares Machado/SP, e outras cidades da região.

De acordo com o Ministério Público, depreende-se dos autos, que FERNANDO ZOCANTE ocupava posição de maior escala na associação em comento, e possuía como sócios LUIS GARBETI, DEKSTER e ADILSON, cada qual com sua própria “célula” para a distribuição e venda da droga, integrada por indivíduos que assumiam funções de “olheiros”, vendedores, gerentes, mentores e guardadores da droga.

Consta que, de acordo com as diligências policiais, o grupo criminoso de FERNANDO adquiriu tal nível de estruturação, que ele chegou a contar com a colaboração de um policial militar da cidade na execução dos delitos (fato que está sendo objeto de apuração em apartado, por intermédio da Justiça Militar).

Narra a acusação que, investigações levadas a efeito demonstraram que FERNANDO era o responsável pela aquisição das drogas em outros Municípios e Estados, em especial no Estado de Mato Grosso do Sul, em conjunto com ADILSON AUDINIR OLIVEIRA JUNIOR, vulgo “Juninho”. Para tanto, contavam com o auxílio de ANTONIO JOÃO ABREU RODA, seu fornecedor.

De acordo com a denúncia, as drogas adquiridas por FERNANDO eram repassadas para OSMAR ZOCANTE, seu genitor, cuja função era a de fracionar, transportar e ocultar os entorpecentes.

Restou demonstrado também, que LUIS GARBETI e seu filho DEKSTER guardavam parcela das drogas adquiridas por FERNANDO.

Ainda, FERNANDO contava com a colaboração de JHENIFER CAMILA DA SILVA FUCUSHIMA, vulgo “Boladona”, sua irmã, a quem atribuiu a função de gerência e administração do tráfico, e de BEATRIZ SANTOS DE SOUZA, vulgo “Bia”, sua namorada, que exercia a atividade de “olheiro”.

A comercialização das drogas ficava a cargo de LEANDRO FRANÇA DOS SANTOS, vulgo “Nandinho”, bem como pelos “núcleos” integrados por LEANDRO FRANÇA, e por LUIS GARBETI e seu filho DEKSTER, sócios de FERNANDO, formados visando a venda direta de drogas na cidade de Álvares Machado/SP.

Da dinâmica das investigações, constatou-se também, que FERNANDO distribuía drogas para os irmãos RENATO GIULIANO OLIVEIRA TINTA e BRUNO ALEKSANDER OLIVEIRA MARTINS, os quais contavam com a colaboração de NILTON GON FERNANDES para ocultar a droga, e de HUDSON GUILHERME FERREIRA DA SILVA para vender o entorpecente.

Evidenciou-se ainda, que FERNANDO distribuía drogas para DAVID DAVI CECILIO BRITO, vulgo “Pirata”, que contava com o auxílio de EDILEUSA KARINA RODRIGUES BORGES RIBEIRO, sua esposa, de MAYARA VERONICA DE SALES, de DOUGLAS JUNIOR BISPO DOS SANTOS, vulgo “Dodo”, e de MATHEUS HENRIQUE FRANCO DA SILVA, vulgo “Diamante”, para o armazenamento, tratamento, fracionamento e ocultação das drogas.

Segundo a denúncia, na cidade de Álvares Machado/SP, precisamente no bairro “Parque dos Pinheiros”, o armazenamento, o tratamento, o fracionamento e a ocultação e venda das drogas adquiridas por DAVID DAVI, incumbia a ALFREDO DA CONCEIÇÃO JUNIOR, vulgo “Brian”, e LUCAS CESAR GABRIEL DOS SANTOS, vulgo “Opala Preto”.

Consta que, por intermédio das investigações, concluiu-se também, que FERNANDO distribuía drogas para ODINAN ALISSON DOS SANTOS PEREIRA, o qual contava com o auxílio de LUCAS EMANOEL PEREIRA DA SILVA e LEANDRO TARCÍSIO SANTOS MARQUES para posteriormente revendê-las na cidade de Pirapozinho/SP.

De acordo com a acusação, a corroborar tais informações, tem-se a prisão de ODINAN, LUCAS e LEANDRO no dia 26 de março de 2020 (cf. feito nº 1500248-

88.2020.8.26.0583), flagrados transportando 1.923,67 gramas de maconha e 97,4 gramas de cocaína adquiridos de FERNANDO.

Segundo o Ministério Público, durante as interceptações, foram captados diversos

diálogos indicativos de que a associação havida entre os denunciados efetivamente tinha caráter estável e permanente, visando a mercancia de drogas, bem como que havia divisão de tarefas entre os agentes, a saber:

"No dia 17/04/2020, às 20:39:53, FERNANDO solicita que LEANDRO FRANÇA DOS SANTOS busque droga (baguio) com ele (fl. 1998);

"No dia 18/04/2020, às 14:16:57, FERNANDO recebe uma ligação de DAVID DAVI, que lhe pede a 'melhorzinha'.

Durante o diálogo, FERNANDO conta para DAVID que adquiriu 65 quilos de maconha, sendo 50 quilos de maconha prensada e 15 quilos de 'bucha', comprometendo-se a fornecer dez quilos para DAVID. O veículo empregado no transporte da droga está registrado em nome da genitora de ADILSON AUDINIR OLIVEIRA JUNIOR, vulgo 'Juninho', e que os ocupantes do referido automotor eram GARBETI e 'Gabriel das Chacrinhas' (fls. 1999/2003);

"No dia 22.04.2020, às 12:35:18, FERNANDO efetua uma ligação para RENATO GIULIANO OLIVEIRA TINTA, visando a compra de drogas. BRUNO ALEKSANDER OLIVEIRA MARTINS é mencionado na conversa (fl. 2005/2006);

"No dia 01.05.2020, às 12:03:53, NILTON manteve contato com BRUNO acerca da droga enterrada e do ponto de ocultação (fls. 2161/2162);

"Em conversa via WhatsApp, NILTON fala com o contato Ryan, dizendo que 'vai buscar droga em Araçatuba e se este não quer que ele traga. Ryan informa que já está cheio de mercadoria e NILTON pergunta se Ryan pode fornecer deizão de maconha e pergunta se também tem pó (cocaína)' (fls. 2165/2170);

"No dia 21.05.2020, NILTON conversa com BRUNO ALEKSANDER sobre 'a compra de verde do brabo', referência a maconha e, também, de 'óleo' (crack) (fls. 2174/2178);

"No dia 25/04/2020 às 11:05:46, OSMAR inicia uma sequência de ligações para FERNANDO, na tratativa de um valor alto de dinheiro, que precisa com urgência para efetuar uma compra de cocaína (vide fls. 2028/2029);

"No dia 16/05/2020 às 07:51:14 OSMAR manteve contato com 'Samuca', informando-o que 'ele deixava o negócio na casa do cara e o cara falou que tava guardando pra ele; que seria 400g de pó (cocaína)' (Sic. fl. 2031);

"No dia 22.05.2020, às 07:36:13, OSMAR fala com uma mulher não identificada, a qual 'diz que falou com a vó do Luise ela teria dito que a menina que entregou ele, que ele mandou guardar o negócio e ela receberia R\$100 pra guardar'; que tinha 'pedra' (crack) no meio, Osmar diz que não. Que só 'camisa branca' (cocaína) que tinha. A mulher finaliza dizendo que 'ele' (não fica claro de quem estão falando) está ostentando. Que tem duas motos novas e estava tomando whisky em plena quinta feira" (Sic. fl. 2036);

"No dia 25.05.2020, às 13:38:14, OSMAR fala com JHENIFER CAMILA, a qual pergunta qual era a forma de pagamento que Caíque tinha combinado com FERNANDO. Caíque diz que eles 'iam pegar uma caminhada. Iam descer um material junto', mas agora nem sabe como vai ficar. JHENIFER CAMILA diz que o certo era ele 'ir pra luta' e efetuar o pagamento. Caíque diz que vai pagando como der, porque sabe que Osmar e Camila ficaram responsáveis pelas coisas do Fernando aqui fora" (fl. 2043);

"No dia 15:05:2020, às 13:50:41, BEATRIZ, vulgo 'Bia', 'liga para OSMAR e pergunta se ele tem o número de alguém lá do Rhauã. OSMAR diz que tem da mulher do Rhauã. Então BEATRIZ pede que ele liga e avise FERNANDO que o BAEP está próximo de lá, que estão a pé com a arma na mão" (fl. 2029);

"No dia 17/04/2020, às 14:41:14, FERNANDO recebe uma ligação de EDILEUSA, a qual pede drogas à FERNANDO em nome de DAVID" (fls. 2291/2292);

"No dia 02/05/2020, às 16:08:49, EDILEUSA recebe uma ligação de DAVID, o qual diz 'Vou pegar na maconha aqui e vou dar pro cara' (fl. 2293);

"No dia 17.05.2020, às 17:29:35, DAVID liga para ALFREDO DA CONCEICAO SILVA JUNIOR, vulgo 'Braian', o qual pergunta 'se DAVID vai trazer a caminhada (termo utilizado para se referir a entorpecentes). DAVID diz que está esperando dar uma 'melhorada'" (fl. 2320);

"No dia 18.05.2020, às 16:36:38, DAVID liga para Brian, e pergunta e os verde? DAVID responde que está 'moiado' para andar. Mas DAVID diz que busca de cavalo. DAVID diz que quer fazer um dinheiro" (fl. 2321);

"No dia 17.05.2020, às 13:32:25, DEKSTER liga para LUIS ANTONIO GARBETI, seu pai, e

'diz que acabou de comprar um óleo (expressão utilizada para crack). DEKSTER pergunta se eles vão no sítio. O pai diz que é melhor deixar pra amanhã que é segunda-feira e o movimento é fraco. DEKSTER lembra o pai que tem que pagar o menino lá'. Mas GARBETI diz que eles vão mandar o dinheiro que eles tem e o menino vai entender, porque a situação em Machado está difícil" (fls. 2100 e 2101);

"No dia 18.05.2020, às 17:07:01, o 'interlocutor tem apenas a intenção de avisar DEKSTER a respeito de ações policiais pela região. O interlocutor liga para o alvo para deixar o baguio pra amanhã' porque o BAEP tá no bairro" (fl. 2101);

"No dia 24.05.2020, às 13:47:31, DEKSTER diz para o interlocutor 'Então, um colega meu tá fechando aqui comigo o que tem, mano. O galego. em. Ele tem. É que é seguinte: ele pegou umas parada minha pra vender, até esperar baixar a poeira' (fl. 2106);

"No dia 26.05.2020, às 20:08:37, DEKSTER diz para o interlocutor 'Eu sei, é porque eu não tenho nada, eu soltei tudo na mão dele pra ele desembolar...' (fl. 2109);

"No dia 05.05.2020, às 11:53:15, DAVID efetua uma ligação para DOUGLAS JÚNIOR BISPO DOS SANTOS, vulgo 'Dodo', 'e pergunta se o uno dele aguenta descer pra Ponta Porã. O interlocutor diz que o uno está fumando muito. DAVID afirma que em troca, o dinheiro que vão ganhar com a viagem dá pra comprar 'três unos'; DAVID pergunta se o interlocutor tem um 'piloto' (motorista para a viagem que vão fazer para buscar entorpecentes) e diz que os batedores já estão certos; DAVID diz que o destino é Coronel Sapucaia. E que quer trazer 400 peças (que são 400 kg) de maconha. O interlocutor pergunta quanto o piloto vai ganhar. DAVID tenta colocar mais uma pessoa na linha, para respondera pergunta, mas a ligação cai" (fls. 2308/2309);

"No dia 05.05.2020, às 12:30:58, MATHEUS HENRIQUE FRANCO DA SILVA, vulgo 'Diamante', efetua uma ligação para um interlocutor perguntando se ele não quer 'marchar' com eles (viajar para buscar o entorpecente). Pergunta se ele está precisando de dinheiro. O interlocutor afirma que sim. DAVID então diz que as 'caminhadas' (drogas) estão 'paradas lá em cima' e que precisam de um piloto (motorista). Mas o interlocutor afirma que não tem habilitação. David questiona ao interlocutor sobre algum conhecido que tenha CNH. Que já tem o batedor que já está tudo certo. Ele fala que vão viajar de JEEP mas na volta, o carro vai estar 'daquele jeito', ou seja, cheio de entorpecentes. O interlocutor diz que vai ver se consegue alguém, mas vai ser difícil. David diz que pode ser uma mulher, (porque chama menos atenção da polícia). David afirma que a intenção é seguir viagem hoje ainda" (fl. 2313);

"No dia 05.05.2020, às 15:39:13, LUCAS CESAR GABRIEL DOS SANTOS, vulgo 'Opala Preto', recebe uma ligação de DAVID, o qual diz que 'vai descer' um uno também, pergunta se o interlocutor arrumou alguém pra ser piloto. Um dos interlocutores afirma que Felipinho vai, que já o consultou e ele disse que iria" (fls. 2325/2326);

"No dia 02.05.2020, às 16:00:02, DAVID "recebe uma ligação de MAYARA. No diálogo, DAVID manda que Mayara coloque o entorpecente na geladeira para não ficar seco" (fls. 2296/2297);

"No dia 08/05/2020, às 19:22:09, DAVID liga para MAYARA, a qual 'conta para DAVID que a força tática foi em sua casa. Informa que pegaram Bruno na pracinha com droga e no celular dele tinha muitas fotos de drogas (Bruno é filho de Mayara). Continua dizendo que Bruno tirou uma foto com o revólver do Luis. O BAEP queria pegar o revólver. Ela diz que a polícia entrou na casa dela e na casa do Luis ao mesmo tempo. DAVID pergunta se pegaram alguma coisa com Bruno e se pegaram a maconha que estava na casa' (fls. 2297/2298)";

Por fim, conforme a acusação, os elementos de informações demonstram, à evidência, que a associação havida entre os denunciados tinha caráter estável e permanente, visando a mercancia de entorpecentes, bem como que havia divisão de tarefas entre os agentes.

Por decisão datada aos 10 de setembro de 2020 (fls. 2522/2526): (a) houve arquivamento dos autos em relação a ALEXSANDRO ANDRADE PINHEIRO, LUAN CRISTIAN ANDRADE DE SANTANA, JOÃO PAULO DE SOUZA, vulgo "Stronda", HENRIQUE DE CAMPOS ANTUNES, vulgo "Maxixe", DANILO DA SILVA SOUZA, ENRICO OLIVEIRA RODRIGUES DE MELO, TIAGO PORTARE MORENO, LEANDRO SANCHEZ DA SILVA, LORRANE DA SILVA CAVALCANTE,

JHONATAN APARECIDO CAIRES DIAS DA SILVA, RHAUÃ FRANCISCO DE SOUZA, ISABELA CAMILA DO CARMO NUNES, LUIZ FERNANDO APARECIDO LOURENCO DOS SANTOS, vulgo "Luizão", ANTÔNIO SÉRGIO PAIVA ALVES e de JAIME PEREIRA VALVERDE NETO, vulgo "Bob"; (b) foi desmembrado o processo, em cinco grupos de denunciados, ficando os presentes autos para o processamento e julgamento dos réus RENATO GIULIANO OLIVEIRA TINTA, BRUNO ALEKSANDER OLIVEIRA MARTINS, NILTON GON FERNANDES e HUDSON GUILHERME FERREIRA DA SILVA; (c) o pedido de prisão preventiva foi analisado, restando indeferido na ocasião.

Às fls. 2659/2660 foi procedida à notificação do acusado NILTON GON FERNANDES por meio de edital.

Notificados, os acusados BRUNO ALEKSANDER OLIVEIRA MARTINS, NILTON GON FERNANDES e HUDSON GUILHERME FERREIRA DA SILVA apresentaram defesas prévias (fls. 2676/2680 - BRUNO, e fls. 2697/2701 - NILTON e HUDSON), reservando-se no direito de se manifestarem sobre o mérito após a instrução processual, bem como requereram os benefícios da justiça gratuita.

Por decisão datada de 14 de maio de 2022, a denúncia foi recebida em relação aos réus BRUNO, NILTON e HUDSON, bem como foi designada audiência de instrução, debates e julgamento, e determinada a citação dos réus retromencionados (fls. 2716/2717). Citados, os acusados BRUNO, NILTON e HUDSON compareceram na audiência.

Em audiência de instrução, debates e julgamento, foram ouvidas testemunhas, e, ao final, interrogados os acusados BRUNO, NILTON e HUDSON. Não houve requerimento de diligências e a instrução foi encerrada.

À fl. 2765 foi procedida à notificação do acusado RENATO GIULIANO OLIVEIRA TINTA por meio de edital.

Em seus memoriais (fls. 2766/2775), o Ministério Público pugnou pela condenação dos réus BRUNO, NILTON e HUDSON, nos termos da denúncia.

As defesas dos réus HUDSON, NILTON e BRUNO, por seu turno, suscitaram teses benéficas aos acusados, em especial, a insuficiência de provas para a condenação.

Ao final, pugnaram pela absolvição. Subsidiariamente, requereram a aplicação da pena no patamar mínimo, com fixação do regime inicial mais brando, concedendo-se o direito de recorrer em liberdade (fls. 2783/2792 e 2796/2814).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva improcede.

Não há provas suficientes para a condenação dos réus BRUNO, NILTON e HUDSON pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas.

Ouvido em juízo na condição de testemunha, Cezar Naim de Oliveira Wehbe, policial civil, disse que reconhece a sua assinatura no relatório de investigação. Afirmou que participou da diligência em relação ao Hudson Guilherme. Relatou que viu, a partir do momento que começou a escutá-lo, vastas vendas de usuários pedindo entorpecentes. Afirmou que, com a análise do celular, viu grandes quantias em dinheiro e algumas conversas "printadas". Disse que se recorda de usuários pedindo entorpecentes para Guilherme. Afirmou que não se recorda de conversa entre ele e os demais denunciados. Disse que participou da prisão do Hudson. Relatou que não se recorda se encontrou alguma coisa na casa dele. Afirmou que não chegou a conversar com Hudson. Aduziu que não chegou a conversar com Bruno. Disse que desconhece o Nilton. Não consegue estabelecer, em relação ao Hudson, o vínculo estável e duradouro com os demais acusados. Disse que, na análise do celular de Hudson, viu usuários pedindo arma para ele. Afirmou que tinha monitoramento eletrônico de Hudson. Relatou que, em relação ao Hudson, teve contato com toda a prova. Disse que, pelo que se recorda nessa prova que ele tem, somente teve contato com o Hudson e os usuários que adquiriram entorpecentes. Afirmou que não sabe da origem que "enraizou" o telefone do Hudson. Disse que não se recorda de ter colocado no relatório que Hudson vendia droga para Nilton, Renato e Bruno. Afirmou que não se recorda quanto tempo durou o monitoramento da prova.

A testemunha Márcio Henrique dos Santos Justino de Oliveira disse em juízo que a assinatura do relatório apresentada durante a audiência é sua. Explicou que tudo começou com um boletim de ocorrência e que o primeiro alvo foi em Álvares Machado, que era Fernando. Acredita que a operação foi se expandindo, para o que utilizam o

termo "aranha", chegando até Hudson. Informou que Hudson estava sendo monitorado, que um deixava a droga com o outro e realizava a movimentação do tráfico. Disse que teve conversas em que Hudson falava abertamente da droga, mas que não se recorda sobre a ocultação dos entorpecentes. Relatou que usavam os termos "óleo" para o crack e o "verde" para a maconha. Aduziu que não se lembra das funções de Bruno e Nilton na organização criminosa. Disse que Hudson morava no Ana Jacinta. Narrou que Renato foi pego pela polícia militar com um quilo de maconha. Afirmou que em uma conversa Fernando trazia uma grande quantidade de droga para revenda. Por fim, disse que não se recorda de mais dados.

Interrogado em juízo, o réu Nilton Gon Fernandes disse que é usuário. Afirmou que nunca guardou droga. Aduziu que já usou droga com o Bruno, mas nunca conviveu com ele. Relatou que as conversas do seu celular são referentes ao seu uso de maconha junto com o Bruno. Quanto ao diálogo verificado em seu celular, afirmou que se tratava de maconha que jogou fora e não era em grande quantia, era apenas para uso. Aduziu que Bruno sabia onde estava. Disse que não conhece o "Ryan". Afirmou que foi para Araçatuba/SP para usar maconha. Aduziu que ia para Araçatuba/SP mensalmente, pois tem uma casa nessa cidade. Afirmou que sua esposa mora em Presidente Prudente/SP. Relatou que não negociou "verde brabo" e óleo com Bruno. Aduziu que "verde brabo" é maconha. Disse que não conhece o Hudson.

Interrogado em juízo, o réu Hudson Guilherme da Silva exerceu o direito ao silêncio e disse que não conhece os denunciados.

Interrogado em juízo, o réu Bruno Aleksander Oliveira Martins exerceu o direito de permanecer em silêncio.

Pois bem.

A prova obtida nos autos é incapaz de gerar certeza da materialidade na convicção do julgador, em relação aos réus BRUNO, NILTON e HUDSON.

Isso porque o tipo penal em comento demanda a prova de estabilidade e permanência da associação criminosa, bem como o ânimo de praticar qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, "caput" e § 1º, e 34 da Lei nº 11.343/2006, o que não restou comprovado.

De se destacar que as testemunhas policiais não especificaram quais os atos caracterizadores da suposta associação para o tráfico por parte dos acusados BRUNO, NILTON e HUDSON. Quanto a este último, os referidos depoentes sequer mencionaram qual teria sido sua participação, enfatizando que nas gravações das interceptações realizadas nem havia certeza de menção a ele.

A par disso, as interceptações também não elucidaram o vínculo associativo, estável e permanente, dos acusados BRUNO, NILTON e HUDSON.

Os diálogos acostados à fl. 2169 dão conta, em tese, da prática do tráfico de drogas pelo réu BRUNO. Da transcrição de fls. 2173/2174 infere-se, ainda, uma tentativa de arranjo entre o réu e o interlocutor Jhonny para buscarem maconha em local não identificado.

Não é possível, porém, estabelecer a partir desses dados qualquer conexão entre o réu e os demais codenunciados que demonstre o ânimo associativo para a prática do tráfico.

Os diálogos destacados às fls. 2191/2192 e 2204/2208 até evidenciam que os réus BRUNO e NILTON combinaram acerca da localização de entorpecente, o que, aliás, foi admitido por este último em seu interrogatório judicial, assim como sobre a aquisição de maconha e em tese "crack". Mas não há como presumir que se tratava de entorpecente distribuído pelo codenunciado Fernando Zoccante, nem que se destinava à mercancia.

A conversa destacada às fls. 2195/2198 do mesmo modo não indica nenhuma correlação entre o réu NILTON e os demais denunciados, valendo ressaltar que o interlocutor (Ryan Gato) sequer foi alvo da denúncia formulada pelo MP.

Quanto ao réu HUDSON, a interceptação telefônica transcrita à fl. 2225 mostra que ele procurou BRUNO a fim de adquirir entorpecentes, e os diálogos destacados às fls. 2229/2266 demonstram intensa negociação de drogas entre o acusado e vários interlocutores/compradores (Vânia, Gustavo, Ruan, Amanda, "Du", Ricardo, "Moca", Ailton).

Tais registros não denotam, porém, vínculo associativo entre HUDSON e os demais

acusados, valendo mencionar que aludidos interlocutores sequer são mencionados na denúncia.

Assim, deve prevalecer o princípio consagrado da prevalência do interesse do réu (in dubio pro reo), como ensina Guilherme de Souza Nucci: "Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição" (Código de Processo Penal Comentado, 11ª ed., RT, pp. 738/739, n. 44).

De rigor, pois, a absolvição.

Isto, pois, no processo criminal vigora o princípio segundo o qual, para alicerçar um decreto condenatório, a prova deve ser clara, positiva e indiscutível, não bastando a alta possibilidade acerca do delito e da autoria.

Nesse sentido:

É imperativa a aplicação do princípio constitucional do in dubio pro reo quando a autoria está sinalizada como mera possibilidade. Para a condenação criminal exige-se certeza plena. Se o fato existiu, mas a prova não pode precisar o que realmente ocorreu, o réu deve ser absolvido com fundamento no art. 386, VI, do CPP (In RT, v. 809/657). Como se anotou, "uma sentença condenatória não pode ser baseada única e exclusivamente em indícios. (...) O Estado que reprime o delito é o mesmo que garante a liberdade. O Estado de Direito é incompatível com a fórmula totalitária. Nele prevalece o império do direito que assegura a aplicação da máxima in dubio pro reo (TJMG, APCR 000.331.640-3/00, 1ª C.Crim., Rel. Des. Tibagy Salles, J. 06.05.2003).

Nessa esteira, diante do conjunto probatório dúbio constante dos autos, de rigor a aplicação do princípio do in dubio pro reo, que conduz à absolvição dos réus BRUNO, NILTON e HUDSON.

Ante o exposto e considerando tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para ABSOLVER os réus BRUNO ALEKSANDER OLIVEIRA MARTINS, NILTON GON FERNANDES e HUDSON GUILHERME FERREIRA DA SILVA, já qualificados nos autos, das imputações que lhes foram feitas nestes autos, acerca da prática do delito previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006, o que faço com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Sem custas.

Sentença publicada nesta data, com a liberação nos autos digitais. Dispensa-se o registro, na forma do artigo 72, § 6º, das Normas da Corregedoria Geral de Justiça. Vistas ao MP. Intimem-se.

Presidente Prudente-SP, 20 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA